

1514644-97.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171459/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25748472 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2171459 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CLEITON RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514644-97.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514644-97.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171459/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25748472 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2171459 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CLEITON RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

ALAN CLEITON RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado

como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2022, por volta de 08h44min, na Rua Mauá nº100, Bom Retiro, nesta Cidade e Comarca da Capital, guardava, trazia consigo e expunha à venda, para distribuição ao consumo de terceiros, cerca de 13,9g (treze gramas e nove decigramas), da substância entorpecente conhecida como cocaína, dividida em 52 (cinquenta e duas) pedras de crack; conforme descrito no B.O. de fls. 2/4 e laudo regulamentar e de constatação de fls.20/22, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O réu foi preso em flagrante (fl.1), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 51/53).

A denúncia foi recebida às fls. 72/74. O réu foi citado (fls. 120) e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal, impondo-se regime inicial mais bando que o fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do laudo de constatação de fls. 20/22, do laudo pericial de fls. 78/80 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado. O réu Alan Cleiton Ribeiro negou a prática do delito, Alegou, em suma, que trabalha com reciclagem e, na data dos fatos, comprou duas pedras de crack. O traficante saiu para pegar as pedras, momento no qual chegaram policiais, o traficante conseguiu correr e dispensou a pochete no seu carrinho de reciclagem. Ficou com a mulher que também estava lá para comprar drogas. Disse nunca ter praticado tráfico. Já ficou internado para tratamento em razão do uso de crack. Não disse para os policiais que estava lá vendendo drogas e acredita que os policiais o incriminaram porque não conseguiram pegar o traficante. Não conhecia os policiais (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando suas versões com as demais provas do processo, conclui-se que não apresentam qualquer embasamento probatório.

O policial militar Gilmar Guimarães Teixeira afirmou, em resumo, que foi informado, via copom, que havia um veículo abandonado. Na rua, viu o réu com uma moça. O réu estava com uma pochete, a qual dispensou ao ver os policiais. Abordado, com o e nada encontraram. Na bolsa, encontraram cerca de cinquenta pedras de crack e dinheiro. O réu disse ter adquirido as drogas na cracolândia e estava vendendo naquele local. A moça, que tinha dez reais consigo, disse que lá estava para comprar drogas do réu. Não conhecia o acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Wallace Pereira da Silva, também policial militar, narrou, em suma, que foi informado, via copom eu havia um veículo abandonada na Rua Mauá, Foram até o local e quando adentraram a via, viram o veículo e Alan, sentado, com uma mulher, Ao avistar a viatura ele jogou um pochete em um carrinho de supermercado cheio de reciclagem. Abordado, com ele, nada encontraram, mas na pochete havia crack e dinheiro O acusado disse que pegou as drogas na cracolândia e que estava ali vendendo. A mulher que lá estava disse que estava no local para comprar crack. Não conhecia ao acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, eis que não trazida, aos autos, qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas

tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Ademais, na delegacia, Simone de Jesus Rodrigues afirmou, e suma, ser usuária de crack e que, naquela data, foi comprar uma pedra e um homem apontou para um rapaz que estava vendendo pela rua. Quando estava se aproximando do vendedor, uma viatura da Polícia Militar chegou no local e os abordou, mas que não estava portando nenhuma substância. Disse que, como estava de cabeça baixa, não conseguiu perceber quando os policiais localizaram a droga que estava com o homem que vendia a substância (fls. 10).

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e a localização de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "guardar", "trazer consigo" e "expor à venda" 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína na forma de pedras de crack, com massa líquida de 13,9g.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se a apreensão de crack, substância que causa maior dependência química aos usuários. Ainda, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (proc. 0002335-70.2010.8.26.0477, 1ª Vara Criminal do Foro de Praia Grande, cf. certidão de fls. 89/93). Desse modo, majoro a pena base em 1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, eis que o réu é reincidente (proc. 0004927-72.2006.8.26.0495, 1ª Vara do Foro de Registro-fls. 89/93 e 32/50). Ausentes atenuantes. Desse modo, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Ainda, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes. Desse modo, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º, CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ALAN CLEITON RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Considerando-se que os policiais relataram a apreensão de dinheiro em poder do réu, oficie-se a autoridade policial requisitando-se o encaminhamento do auto de apreensão.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA